



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
27ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0081002-80.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **RONALDO FERNANDES SANTANA e outro**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Antonio de Oliveira Angrisani Filho**

Vistos.

FRANCISCO ANDERSON DA SILVA e RONALDO FERNANDES SANTANA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia **23 de setembro de 2016**, por volta das 12h30min, na Rua Codorna, altura do número 320, nesta cidade e comarca da Capital, traziam consigo, guardavam e tinham em depósito, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 27 invólucros plásticos contendo maconha, com peso de 47,7g, bem como a quantia de R\$ 92,00 em dinheiro, proveniente do tráfico.

Notificados os réus (fls. 154), ofereceram defesa preliminar (fls. 134/135 e 157/172), cujos argumentos foram rejeitados e recebida a denúncia em **11 de janeiro de 2017** (fls. 179/180).

Foi-lhes concedida liberdade provisória em **11 de janeiro de 2017** (fls. 179/180, Francisco) e em **07 de março de 2017** (fls. 219/215, Ronaldo)

Após a citação (fls. 184 e 187), o feito foi instruído com as oitivas de cinco testemunhas e interrogados os réus. Encerrada a instrução, nenhuma diligência foi requerida pelas partes.

Em sede de debates, o Ministério Público opinou pela parcial procedência da ação penal, pleiteando a condenação do réu Francisco e absolvição do réu Ronaldo, por insuficiência probatória.

A defesa do réu Ronaldo acompanhou o tanto requerido pela acusação.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
27ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

A defesa de Francisco, por sua vez, bateu-se pela absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento das atenuantes relativas à confissão espontânea e menoridade relativa, aplicação do redutor do artigo 33, §4º, da Lei de Tóxicos, fixação de regime aberto para cumprimento da pena, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e possibilidade de apelo em liberdade.

É o relatório. D E C I D O.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, proposta contra dois réus, sob a acusação de terem praticado um crime de tráfico de drogas.

A acusação procede parcialmente.

O réu Francisco admitiu o tráfico em ambas as fases. Recebia 20% do valor das vendas diárias de drogas e também trabalhava com seu tio. Conhece o corréu Ronaldo apenas de vista.

Já Ronaldo negou o crime nas duas oportunidades em que foi ouvido. Em juízo, descreveu que estava na rua em frente a um bar, aguardando a proprietária do estabelecimento chegar, quando foi preso. Não tinha conhecimento que o réu Francisco era traficante e trabalha como ajudante de pedreiro. Já foi processado por tráfico de drogas e disse que, abordado por usuários interessados na compra de entorpecentes, apontava para a direção onde acreditava que os traficantes estavam. Acredita que estavam em hora e lugar errados e foi preso por isso.

O policial civil Marcus contou que na data dos fatos dirigiu-se à Rua Codorna, localidade conhecida pelo tráfico de drogas. Já no local, em uma breve campana no interior de uma viatura descaracterizada foi possível visualizar por volta de quatro vezes algumas pessoas – possivelmente usuários de drogas - chegando a pé ou de carro e abordando os dois réus. Por algumas vezes, os usuários se dirigiram diretamente ao réu Francisco, o qual caminhava até um cano de esgoto da rua e retirava objetos de uma sacola plástica. Posteriormente, Francisco entregava os entorpecentes ao usuário e recebia o dinheiro. Em outro momento, alguns usuários caminhavam até o réu Ronaldo. Ronaldo indicava por gestos quem efetivamente vendia as drogas. Relata que Ronaldo estava sentado na calçada quando procedeu com sua abordagem, sendo que com ele nada foi encontrado. Seu parceiro Rogério abordou o réu Francisco, encontrando nas vestes uma “trouxinha” de maconha e R\$ 92,00 em dinheiro. Francisco admitiu a prática do tráfico, enquanto Ronaldo negou que estaria envolvido com qualquer tipo de venda de drogas.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
27ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Já o policial civil Rogério disse que o local já era conhecido pelo tráfico de entorpecentes. Com uma viatura descaracterizada, ele e seu parceiro Marcus dirigiram-se à Rua Codorna, permanecendo no interior do veículo a uma distância razoável do tráfico. Havia um pequeno comércio (bar), e os dois réus estavam posicionados em forma oposta. Certas vezes os usuários dirigiam-se diretamente ao réu Francisco. Em outras, iam até o réu Ronaldo, o qual gesticulava em direção ao Francisco, sugerindo que soubesse que Francisco estava traficando. Francisco pegava a droga em uma sacola plástica dentro de um cano de escoamento na via, entregava ao usuário e guardava o dinheiro. O réu Francisco estava a caminho de entregar a droga ao usuário, quando Rogério o abordou. Em revista pessoal, foram encontrados R\$ 92,00 em seu bolso. Francisco assumiu a prática delitiva, enquanto Ronaldo negou, alegando que era apenas morador no local e não estaria envolvido com qualquer tipo de crime.

José Roberto, testemunha de defesa de Ronaldo, disse conhecê-lo. O réu já trabalhou como ajudante de pintor. Sabe que no começo deste ano, Ronaldo estava trabalhando na Prefeitura e em sua casa como ajudante de pedreiro. Não presenciou a prisão do réu.

Simione conhece Ronaldo há cinco anos e com ele não mantém vínculo de amizade. Não presenciou a prisão e o conheceu na prefeitura, quando lá trabalhava. Ronaldo ficou desempregado e procurou seu marido para trabalhar como ajudante de pedreiro.

Por fim, Carlos depôs no sentido de que conhece Ronaldo de vista. No momento da prisão do réu, estava sentado em frente ao portão da mãe de seu colega. Ronaldo estava há aproximadamente dois metros dele. Os fatos ocorreram na frente de um bar. Não viu se ele estaria se comunicando com outra pessoa. Não conhece o réu Francisco.

Os elementos probatórios presentes nos autos demonstram indubitavelmente a autoria do réu Francisco.

Através dos depoimentos do réu e dos policiais civis, tem-se como indiscutível a mercancia dos entorpecentes por Francisco. Além disso, ele admitiu que estivesse traficando na época dos fatos.

Os policiais foram contundentes e coesos entre si em relatar que durante todo o lapso de tempo em que permaneceram em campana, restou evidente que Francisco era responsável pelo tráfico de drogas. Era abordado por usuários que lhe solicitavam drogas. Posteriormente, caminhava até um cano de escoamento de água na rua e de lá retirava uma sacola plástica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
27ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

contendo drogas em seu interior. Entregava os entorpecentes aos usuários e guardava o dinheiro consigo.

Por outro lado, não há prova segura da acusação pendente sobre Ronaldo. Embora os policiais tenham relatado que ele apontava para os usuários a direção onde o traficante Francisco estava, o fato é que nada foi encontrado em poder dele, que negou o crime em ambas as fases.

Desta maneira, dada à ausência de provas suficientes para a condenação de Ronaldo, bem como pelo prevalecimento do princípio da presunção de inocência, é de rigor sua absolvição, por insuficiência probatória.

Confirmada a autoria, a materialidade vem comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 23, laudo de constatação provisória de fls. 49, laudo químico toxicológico fls. 152/153 e demais provas dos autos.

Passo à dosagem da pena.

Francisco é primário, não registra antecedentes criminais e a quantidade de drogas apreendida não é tão expressiva, de modo que fixo a pena base no patamar mínimo legal.

Observo que o réu confessou espontaneamente o crime em juízo e contava menos de 21 anos na época dos fatos, entretanto, deixo de aplicar as atenuantes referentes em atenção à Súmula 231, do C. Superior Tribunal de Justiça.

Reconhecida a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, reduzo-a de 2/3 (dois terços) por entender adequado.

Afastadas outras atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena, torno-a definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Por conta de sua primariedade e quantidade da pena, bem como entender que a ré já cumpriu tempo suficiente de prisão cautelar, fixo, desde já o regime aberto. Adoto os precedentes de nossos Tribunais Superiores para também entender inconstitucional a Lei de Crimes Hediondo que determina seja a pena sempre cumprida em regime fechado por ofensa ao princípio da individualização da pena. Essa lei não distingue os traficantes varejistas, cooptados pelo tráfico para se submeter a arriscada empreitada atraídos pelo ganho fácil.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
27ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Deixo de aplicar a substituição por pena alternativa por entender que representaria a banalização de crime grave e que tanto mal traz para a sociedade em geral.

O valor do dia multa será o mínimo legal, com base na Lei de Tóxicos. Nenhuma inconstitucionalidade se pode extrair da multa cominada por assim não declarada nem entender seja o caso. Trata-se de pena e como tal deve ser compatível com a gravidade do crime que se visa coibir e não com o bolso do infrator, o que se aplica ao valor da unidade de multa. Fixada no valor mínimo, nada a se reduzir.

Diante do exposto, julgo **PARCIALMENTE PROCEDENTE** a ação penal para **condenar FRANCISCO ANDERSON DA SILVA**, r.g. 37.973.246, filho de José Orlando Pontes da Silva e de Rosa Veronilda da Silva, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal a unidade, por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06; e para **absolver RONALDO FERNANDES SANTANA**, r.g. 45.885.143, filho de Raimundo Nonato Santana e de Rosângela Aparecida Kurchaidt Fernandes, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Condenado a cumprir a pena no regime inicial aberto, não há razão para revogação da liberdade provisória.

Decreto a perda em favor da União a quantia de R\$ 92,00 (fls. 50) apreendida na posse de Francisco por considerá-la produto do crime pelo qual é ora condenado.

Transitada em julgado, intime-se o réu para audiência admonitória e pagamento da multa, bem como deposite-se a quantia confiscada em favor da FUNAD.

Custas pelo Estado.

P.R.I.C.

São Paulo, 03 de agosto de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**